

บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นกรม จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑/๒๕๖๒)

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถานศึกษาและวิจัย เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรม ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๖๒)

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครภูเก็ตเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔/๒๕๖๒)

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

ธนาคารออมสิน และธนาคารออมสิน สาขาบางคำ เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพแห่งสังคมในทางทรัพย์สินและตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๙/๒๕๖๒)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๓/๒๕๖๑)



สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและการอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๘๙/๒๕๖๑)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เดิมเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาได้แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมหาชนไปเป็นนิติบุคคลเอกชนประเภทบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองในฐานะรัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการและส่งเสริมการทำอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการการท่าอากาศยานเช่นเดิม อีกทั้งยังมีอำนาจได้รับยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง และมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองในการประกอบกิจการและส่งเสริมการทำอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการการท่าอากาศยาน เป็นการจัดทำบริการสาธารณะ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๖๒)



สถาบันเทคโนโลยีแห่งโอโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นสถาบันอุดมศึกษา เอกชน ประเภทสถาบันตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้สถาบันอุดมศึกษา เอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ขั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ของชาติ และมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้รัฐให้เงินอุดหนุน รวมทั้งให้การอุดหนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อีกหลายประการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อันเข้าลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๔/๒๕๖๒)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีใช้รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา แต่เมื่อข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ของลูกค้าธนาคารถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อันถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการ ทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการ ทางปกครองในการเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๑๔๗/๒๕๖๒)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๓๐ มาตรา ๒๓๑ และมาตรา ๒๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการจัดทดสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ และจัดส่งทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ให้ ก.ล.ต. ทุกครั้งปี รวมถึงการกำหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ ตามข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ฉบับประมวล) ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับประมวล)



หากผู้ค้าตราสารหนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือสิ้นอายุการขึ้นทะเบียน หรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนแล้ว จะมีผลทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่กฎหมายบังคับให้ต้องเป็น สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ หรือหากแต่งตั้งแล้วก็ต้องยกเลิกการแต่งตั้ง เนื่องจากกฎหมายบังคับให้ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย อันเป็นการใช้อำนาจ ทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง ทั้งนี้ ผลของการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีผลกระทบต่อสิทธิ การเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๓/๒๕๖๑)

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ชะจาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นสำนักงานสาขา ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงิน ครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีจึงมิใช่ การดำเนินการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕/๒๕๖๒)

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น โดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยตรง สหกรณ์กองทุนสวนยางฯ จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุน สวนยางฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ตามข้อ ๒ ของข้อบังคับสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๗ อันมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือ การดำเนินการทางปกครอง จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจ ทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง ดังนั้น สหกรณ์กองทุนสวนยางฯ จึงมิได้เป็น หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๓๔๕/๒๕๖๑)



๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

นายอำเภอหลังสวนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๒/๒๕๖๒)

เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕/๒๕๖๒)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๑)

พนักงานตรวจแรงงานเป็นข้าราชการในสังกัดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๓/๒๕๖๑)

๒) พนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๓/๒๕๖๑)

๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๓๐ มาตรา ๒๓๑ และมาตรา ๒๓๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการจัดทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ และจัดส่งทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ให้ ก.ล.ต. ทุกครั้งปีรวมถึงการกำหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ ตามข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ฉบับประมวล) ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับประมวล) หากผู้ค้าตราสารหนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือสิ้นอายุการขึ้นทะเบียนหรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนแล้ว จะมีผลทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่กฎหมายบังคับให้ต้องเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบซื้อขายตราสารหนี้ได้ หรือหากแต่งตั้งแล้วก็ต้องยกเลิกการแต่งตั้ง เนื่องจากกฎหมายบังคับให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย อันเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ผลของการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีผลกระทบต่อสิทธิการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานในผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๓/๒๕๖๑)

๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีระงอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ โดยมีคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นคณะกรรมการที่พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และมีผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการรวมทั้งนายทะเบียนเป็นบุคคลที่ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการให้ใช้ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี กำหนดให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง



ที่มีผลกระทบต่อบุคคล คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการและผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งนายทะเบียน จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๑/๒๕๖๒ ที่ ค.๒/๒๕๖๒ และที่ ค.๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อบังคับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเพียงข้อบังคับของสหกรณ์ที่ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์เท่านั้น มิใช่ข้อบังคับของหน่วยงานทางปกครองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ แต่อย่างใด เมื่อสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดดฯ มิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๖๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๕ ของข้อบังคับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัดฯ จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๕/๒๕๖๑)

แม้สภาพนายความจะเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุมมรรยาทของทนายความ รวมทั้งจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่นาย ส. สังกัดอยู่ และมีได้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือผู้มอบหมายให้นาย ส. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่สภาพนายความ อีกทั้ง การประกอบวิชาชีพทนายความของนาย ส. เป็นการกระทำในฐานะส่วนตัว มิใช่เป็นการกระทำโดยใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง นาย ส. จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๑/๒๕๖๑)



บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) พระราชกฤษฎีกา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) กฎที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรีฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศแจ้งสถานที่ปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีไม่ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี และพรรคการเมืองในการปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการแก้ไขการจัดหาสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวให้ครบจำนวน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง อันมิใช่เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พร.๔/๒๕๖๒ และที่ พร.๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)**

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่า การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อออกมาใช้บังคับ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และกำหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ล้วนเป็นการกระทำหรือการดำเนินการส่วนหนึ่งของการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งแม้การกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความหมายเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งข้างต้นถือเป็นกิจส่วนหนึ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี การออกประกาศพิพาทจึงเป็นเพียงขั้นตอนของการกระทำหรือการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีตามฟ้องจึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๒๙/๒๕๖๒)**



๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ประกาศกระทรวง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน
รำคาญ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลฟาร์มโคนมและโรงงานผลิตนมฟ้องว่า กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมปรุงแต่ง โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมไม่เหมาะสม ทำให้น้ำนมเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงข้อกำหนดในประกาศดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ผลิตทำการผลิตนมโคและนมปรุงแต่งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๖๑)

(๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) ระเบียบ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า การที่กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจสอบ และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีหรือประชาชนผู้ยื่นคำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีต้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นการขัดแย้งกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



เพิกถอนระเบียบดังกล่าว เมื่อระเบียบข้างต้นเป็นการใช้อำนาจของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในการออกระเบียบให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด เป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗/๒๕๖๒)

(๔) ข้อบังคับ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวเกิดจากมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยกรรมการบางคนที่ได้รับการจัดสรรมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อบังคับดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๓๕/๒๕๖๒)

(๕) ประกาศ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการไฟฟ้าอันเป็นกิจการพลังงาน โดยมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และการงดจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าประกาศและหลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะที่มีผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้า อันมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และการงดจ่ายไฟฟ้า มีการกำหนดวิธีการและระยะเวลาไม่ถูกต้อง เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนเกินสมควร ขอให้กำหนดวิธีการและระยะเวลาให้ถูกต้องและเป็นธรรม จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องขอเพิกถอนประกาศและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และการงดจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยหกสิบสามรายซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ ในพื้นที่ตำบลปาดอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดภูเก็ต ที่ ๐๕/๒๕๖๐ เรื่องการจอดรถยนต์โดยสารสาธารณะรับผู้โดยสารในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากเห็นว่าการกำหนดจุดจอดรถสาธารณะตามประกาศดังกล่าวมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจอดรถเพื่อบริการสาธารณะ เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกประกาศฉบับพิพาท เพื่อกำหนดการจอดรถตามความในมาตรา ๑๓๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อบังคับที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๙/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไม่ได้แก้ไขให้มีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การนำข้อ ๖



ของประกาศดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๖ ของประกาศเดียวกัน เมื่อประกาศข้างต้นมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๓/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเว้นการกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ซึ่งพอแปลเจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าเป็นการขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศพิพาทซึ่งมีลักษณะเป็นกฎ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๖/๒๕๖๒ และที่ คบ.๘๒/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๘) กรณีอื่น ๆ ที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”

๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองก่อนที่จะออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การฟ้องเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีที่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีกรมธนารักษ์ (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุซึ่งในคดีนี้ ได้แก่ อาคารที่บริษัท อ. ปลุกสร้างขึ้นและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของกระทรวงการคลัง ฟ้องว่า การที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลาย รื้อถอนพืชผลอาสิน และสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติตะรุเตา หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒/๒๕๖๒ ที่ คส.๑/๒๕๖๒ และที่ คส.๑๗/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งแปดฟ้องว่า คำสั่งของสำนักงานเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ครอบครองอาคารตามที่ระบุไว้ในคำสั่งดำเนินการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ครอบครองอาคารตามที่ระบุไว้ในคำสั่งรื้อถอนอาคารให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง รวมทั้งประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ และบุคคลตามรายชื่อแนบท้ายประกาศรวม ๑๑๐ คน เข้าหรือใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณตลาดประชาชนเวศน์ ๑ รวม ๑๔๘ ห้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อคำสั่งและประกาศข้างต้นเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๒ ประกอบกับมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ครอบครองอาคารพิพาท ทำให้มีภาระต้องแก้ไขหรือรื้อถอนอาคารและทำให้ไม่อาจใช้ประโยชน์ในอาคารที่ตนครอบครองได้ คำสั่งและประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔) ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ โดยไม่คำนึงถึงทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และประเพณีล้านนา เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอทำการก่อสร้างอาคารที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามิได้คำนึงถึงทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และประเพณีล้านนา เมื่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็น



คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของบริเวณอาคาร และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขรวมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดนครปฐม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๓/๒๕๖๑)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่าและครอบครองอาคารเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารตามสั่งฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานมายื่นขอมีใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารภายในระยะเวลา ๑๐ วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับคำขอดังกล่าว โดยอ้างว่าเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการจำหน่ายอาหารไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น



เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการจำหน่ายอาหารนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ขออนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นที่ถูกต้องตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข อันเป็นการออกคำสั่งที่ให้ผู้ดำเนินกิจการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติข้างต้น แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องหรือให้หยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จึงเป็นการออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๖๒)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้น้องชายของผู้ฟ้องคดีระับการขุดดินในที่ดินดังกล่าวไว้ก่อน รวมทั้งให้เทศบาลตำบลบ้านต้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกให้แก่นาง ส. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีเอกสารสิทธิด้วยความสงบเปิดเผย และมีเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยเจ้าพนักงานที่ดินมิได้มีการรังวัดหรือพิสูจน์สิทธิในที่ดินดังกล่าวก่อนออกโฉนดที่ดินพิพาท จึงไม่เป็นกรรมกับผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินจำนวนสามแปลง แต่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กลับออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ในที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวให้แก่ตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในการยื่นคำร้องขอออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ในที่ดินทั้งสามแปลงข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนชื่อบุคคลดังกล่าวออกจาก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ในที่ดินทั้งสามแปลงนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ในที่ดินพิพาทเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการออก การแก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตมีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๙/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับผิดชอบโอนที่ดินให้เป็นที่ยึดถือประโยชน์ (ไม่มีค่าตอบแทน) ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงทราบเพื่อจะได้มีโอกาสทำการคัดค้านก่อนการจดทะเบียนโอนที่ดิน ประกอบกับที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด มิได้มีลักษณะเป็นทางสาธารณะแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นที่ยึดถือประโยชน์ดังกล่าวหรือให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการแบ่งหักแบ่งโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินข้างต้นให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีเห็นได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ประเภทโอนเป็นที่ยึดถือประโยชน์ (ไม่มีค่าตอบแทน) ซึ่งมาตรา ๗๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กำหนดว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ให้คู่กรณีอาจยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดำเนินการจดทะเบียนให้การจดทะเบียนโอนที่ดินในกรณีดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล



เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้งรับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดิน ดังกล่าวตามหลักฐานใบจองต่อเนื่องจากบิดาก่อนที่จะมีการประกาศให้พื้นที่บริเวณข้างต้น เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๕/๒๕๖๑)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันได้รับอนุญาตให้อยู่ ในประเทศไทยฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีประวัติเคยต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับการล่องละเมิดทางเพศ ตามหลักฐานทางทะเบียนของทางการประเทศสหรัฐอเมริกา และถูกขึ้นทะเบียนในฐานะข้อมูล บุคคลที่มีพฤติการณ์ล่องละเมิดทางเพศ อันเป็นพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัย ต่อสังคมตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี กลับเข้ามาในราชอาณาจักร และลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่ต้องห้ามมิให้ เข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งคืนสิทธิการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามเดิม เมื่อคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจ ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคำสั่ง



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๐/๒๕๖๑)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

การที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่เลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดให้กับผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งเลื่อนชั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๑/๒๕๖๑)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

คำสั่งอำเภอพัคฆภูมิพิสัยที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๕/๒๕๖๑)